

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9003/2542

พนักงานอัยการจังหวัดกระบี่
นาย ไพโรจน์ มงคลพันธ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 277 วรรคหนึ่ง, มาตรา 310 วรรคหนึ่ง, มาตรา 317 วรรคสาม

เด็กหญิง ว. ผู้เสียหายขณะเกิดเหตุมีอายุ 14 ปีเศษ ออกจากบ้านของบิดา มารดาตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2538 จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2538 โดยจำเลยได้พรางผู้เสียหายไปเพื่อการอนาจาร ทำให้ปราศจากเสรีภาพและกระทำชำเราโดยผู้เสียหายมิได้สมัครใจไปกับจำเลย การที่จำเลยพาผู้เสียหายไปที่บ้านญาติจำเลยที่ตำบลทับปrikอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ แล้วกระทำชำเราผู้เสียหาย หลังจากนั้นจำเลยได้ปิดประตูขังผู้เสียหายไว้ในห้อง รุ่งขึ้นจำเลยได้ขับรถจักรยานยนต์พาผู้เสียหายไปบ้านญาติจำเลยที่บ้านควนพล ตำบลไทรทองอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วนำผู้เสียหายเข้าไปขังไว้ในห้องตลอดมา ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2538 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2538 แม้การที่จำเลยนำผู้เสียหายไปหน่วงเหนี่ยวกักขังไว้ที่บ้านญาติของจำเลยหลายแห่งเป็นเวลานานนับ 10 วัน จะเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องมาจากความประสงค์เดียวกับการกระทำชำเราผู้เสียหายก็ตาม แต่การที่จำเลยนำผู้เสียหายไปหน่วงเหนี่ยวกักขังโดยปิดประตูขังไว้ในห้องตลอดมา ถือได้ว่าเป็นความผิดอีกกระทงหนึ่งต่างหากจากความผิดฐานกระทำชำเราซึ่งเสร็จเด็ดขาดไปแล้วหาใช่เป็นกรรมเดียวกันไม่ จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 227 วรรคหนึ่ง, 310 วรรคหนึ่ง และ 317 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2538 เวลากลางวันถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2538 เวลากลางวันติดต่อกัน จำเลยโดยปราศจากเหตุอันสมควรพรากเด็กหญิงวิมลทิพย์ ผู้เสียหายที่ 1 อายุ 14 ปีเศษ ยังไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากนายวิสัน ผู้เสียหายที่ 2 และนางดั้น ผู้เสียหายที่ 3 ซึ่งเป็นบิดามารดาผู้ใช้อำนาจปกครอง เพื่อการอนาจาร โดยผู้เสียหายที่ 1 ไม่เต็มใจไปด้วย จำเลยหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้เสียหายที่ 1 โดยบังคับผู้เสียหายที่ 1 ให้อยู่ภายในบ้านห้ามมิให้ออกไปภายนอก หากขัดขืนจะประทุษร้ายต่อชีวิต เป็นเหตุให้ผู้เสียหายที่ 1 ต้องจำยอมอยู่ภายในบ้านอันเป็นเหตุให้ผู้เสียหายที่ 1 ปราศจากเสรีภาพในร่างกายระหว่างพรากและหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้เสียหายที่ 1 ดังกล่าวจำเลยกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งมีใช้ภริยาของตนจนสำเร็จความใคร่หลายครั้ง ทั้งนี้โดยจำเลยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้เสียหายที่ 1 อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 277, 310, 317

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคหนึ่ง, 310 วรรคหนึ่ง, 317 วรรคสาม เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ลงโทษฐานกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปี จำคุก 4 ปี ฐานหน่วงเหนี่ยวกักขัง จำคุก 1 ปี ฐานพรากเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปี จำคุก 5 ปี รวมจำคุก 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำผิดของจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่ง และมาตรา 310 วรรคหนึ่งเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานกระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบห้าปีอันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 4 ปี เมื่อรวมกับโทษจำคุก 5 ปี ฐานพรากเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปีแล้ว เป็นจำคุก 9 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุเด็กหญิงวิมลทิพย์ ผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งขณะเกิดเหตุมีอายุ 14 ปีเศษ ออกจากบ้านของนายวิสัน และนางดิน ผู้เป็นบิดามารดาและเป็นผู้เสียหายที่ 2 และ ที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2538 จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2538

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกว่า จำเลยกระทำผิดฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเพื่อการอนาจาร ทำให้ปราศจากเสรีภาพและกระทำชำเราตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายที่ 1 เบิกความเป็นประจักษ์พยานว่าหลังจากผู้เสียหายที่ 1 เลิกการแข่งขันกีฬาแล้วได้พบจำเลยบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเขาพนม จำเลยรับอาสาพาผู้เสียหายที่ 1 ไปส่งบ้าน แต่กลับขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วไปทางอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำเลยพาผู้เสียหายที่ 1 ไปที่บ้านหลังหนึ่งโดยจับมือลากผู้เสียหายที่ 1 เข้าไปในบ้านดังกล่าวซึ่งไม่มีผู้ใดอยู่ จากนั้นจำเลยใช้กำลังกดปล้ำถอดเสื้อผ้าของผู้เสียหายที่ 1 แล้วถอดเสื้อผ้าของจำเลยจนหมด จำเลยใช้อวัยวะเพศสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 ชักเข้าชักออกอยู่นาน 2 นาที จนกระทั่งสำเร็จความใคร่ แล้วจำเลยขังผู้เสียหายที่ 1

ไว้ในห้องโดยจำเลยออกไปข้างนอก เมื่อจำเลยกลับมาใหม่ก็นอนในห้องเดียวกัน รุ่งเช้าจำเลยให้ผู้เสียหายที่ 1 นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ขับพาไปบ้านญาติของจำเลยที่บ้านควนพล ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำเลยควบคุมผู้เสียหายที่ 1 โดยปิดประตูห้องเมื่อผู้เสียหายที่ 1 อาบน้ำหรือรับประทานอาหารจำเลยจะเป็นผู้ดูแลตลอดเวลา และใช้กำลังข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 1 ทุกคืน คืนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 25 สิงหาคม 2538 เห็นว่าขณะเกิดเหตุผู้เสียหายที่ 1 เป็นเด็กหญิงอายุเพียง 14 ปีเศษ ให้การต่อร้อยตำรวจโทประจักษ์ รอดการทุกข์ พนักงานสอบสวนในทันทีภายหลังเกิดเหตุ ยืนยันว่าจำเลยพรากผู้เสียหายที่ 1 ไปข่มขืนกระทำชำเราและหน่วงเหนี่ยวกักขังไว้ คำเบิกความของผู้เสียหายที่ 1 มีเหตุผลสอดคล้องกับคำเบิกความของพนักงานสอบสวนเป็นลำดับ และผู้เสียหายที่ 1 ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่าจะแก้งเปิดความปรัปรำจำเลยอีกทั้งเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงวงศ์ตระกูลของผู้เสียหายที่ 1 เอง คำเบิกความของผู้เสียหายที่ 1 มีน้ำหนักรับฟังได้อื่นแม้จะปรากฏจากรายงานชั้นสูตรของแพทย์ เอกสารหมาย จ.2 ว่าไม่พบเชื้ออสุจิในช่องคลอดของผู้เสียหายที่ 1 แต่ปรากฏว่าผู้เสียหายที่ 1 ชำระล้างร่างกายก่อนเข้าตรวจร่างกายจึงทำให้ไม่พบเชื้ออสุจิ พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยที่ 1 พรากผู้เสียหายที่ 1 อายุไม่เกิน 15 ปี ไปเพื่อการอนาจาร ทำให้ปราศจากเสรีภาพและกระทำชำเรา หาใช่เป็นเรื่องที่ผู้เสียหายที่ 1 สมควรใจไปกับจำเลยตามที่จำเลยฎีกาไม่ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่เชื่อว่าผู้เสียหายที่ 1 จะมีอายุไม่ครบ 15 ปี นั้น เห็นว่า การที่จำเลยอ้างว่าเคยไปเที่ยวกับผู้เสียหายที่ 1 หลายครั้ง ผู้เสียหายที่ 1 มีความรู้ความสามารถ มีสติปัญญา ความคิดอ่านที่ดี บุคลิกความเป็นอยู่ รูปร่างหน้าตาการแต่งตัวเป็นผู้ใหญ่มากตลอดนั้น ยังฟังไม่ได้ว่าผู้เสียหายที่ 1 อายุเกินกว่า 15 ปี อีกทั้งยังเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการต่อมาว่าการที่จำเลยหนึ่ง
เหี่ยวกักขังผู้เสียหายที่ 1 แล้วกระทำซ้ำเราเป็นความผิดฐานหนึ่งเหี่ยวกักขังอีก
กระทงหนึ่งแยกต่างหากจากกระทำผิดฐานกระทำซ้ำเราผู้เสียหายที่ 1 หรือไม่ เห็นว่า
การที่จำเลยพาผู้เสียหายที่ 1 ไปที่บ้านญาติจำเลยที่ตำบลทับปrik อำเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่ แล้วกระทำซ้ำเราผู้เสียหายที่ 1 หลังจากนั้นจำเลยได้ปิดประตูขังผู้เสีย
หายที่ 1 ไว้ในห้อง รุ่งขึ้นจำเลยได้ขับรถจักรยานยนต์พาผู้เสียหายที่ 1 ไปบ้านญาติ
จำเลยที่บ้านควนพล ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วนำผู้เสีย
หายที่ 1 เข้าไปขังไว้ในห้องตลอดมา ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2538 ถึงวันที่ 26
สิงหาคม 2538 ดังนี้ แม้จะฟังได้ว่าการที่จำเลยนำผู้เสียหายที่ 1 ไปหนึ่งเหี่ยว
กักขังไว้ที่บ้านญาติของจำเลยหลายแห่งเป็นเวลานานนับ 10 วัน จะเป็นการกระทำที่
ต่อเนื่องมาจากความประสงค์เดียวกับการกระทำซ้ำเราผู้เสียหายที่ 1 ก็ตาม แต่การที่
จำเลยนำผู้เสียหายที่ 1 ไปหนึ่งเหี่ยวกักขังโดยปิดประตูขังไว้ในห้องตลอดมานั้น
ถือได้ว่าเป็นความผิดอีกกระทงหนึ่งต่างหากจากความผิดฐานกระทำซ้ำเราซึ่งเสร็จ
เด็ดขาดไปแล้ว หาใช่เป็นกรรมเดียวกันไม่

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(กนก พรณรักษา-ปรีดี รุ่งวิสัย-สมศักดิ์ เนตรมัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น